



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ORDEN MAE/793/2026, de 15 de agosto, por la que se cataloga y declara de utilidad pública el monte «Baldíos de Bustillo, Cotorro y Valdealonso» perteneciente a la entidad local menor de Bustillo del Páramo, situado en el término municipal de Villadiego (Burgos).

Examinado el expediente n.º BU-IUP-0612/26, incoado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos a solicitud de la Junta Administrativa de Bustillo del Páramo, del cual son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 27 de mayo de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, acuerdo plenario celebrado el 25 de mayo de 2026 de la Junta Administrativa de Bustillo del Páramo por el que se acuerda solicitar la inclusión en el catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos del monte denominado «Baldíos de Bustillo, Cotorro y Valdealonso», propiedad de la Junta Administrativa de Bustillo del Páramo. Adjuntan a la solicitud certificados catastrales de todas las parcelas objeto de catalogación.

Segundo. Con fecha 28 de mayo de 2026 la Sección Territorial de Gestión Forestal II del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos emite un informe relativo a la declaración e inclusión en el Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos del monte. Detalla en el informe que se compone de 4 parcelas situadas alrededor de la población de Bustillo del Páramo, con los siguientes datos:

- Partido Judicial: Villadiego.
- Término Municipal: Villadiego.
- Pertenencia: A la Junta Administrativa de Bustillo del Páramo.
- Especies: Principales: *Pinus sylvestris*, *Pinus nigra*. Secundarias: *Quercus faginea*.
- Cabida Total: 206,79 hectáreas.
- Superficie de Enclavados: 2,03 hectáreas.
- Cabida Pública: 204,73 hectáreas.

Detalla que el monte cuenta con dos contratos de repoblación en vigor: el Bu-3202 «Baldíos de Bustillo del Páramo» firmado el 2 de diciembre de 1957 (70 ha) y el Bu-3444 «Cotorro y Valdealonso» firmado el 28 de abril de 1973 (60 ha). Propone la declaración de todos esos terrenos, haciendo una pormenorizada relación de las parcelas catastrales que los conforman. Por otro lado, indica que parte de la superficie del monte está integrada en el Geoparque Mundial de la UNESCO «Las Loras» desde el 5 de mayo de 2017.

Propone la declaración como de Utilidad Pública de los terrenos ya que reúnen los apartados a), b) y d), de entre las previstas en la Ley de Montes estatal 43/2003 de 21 de noviembre (art.13) y la Ley de Montes 3/2009 de 6 de abril de Castilla y León, para que sea procedente la declaración de un monte como Monte de Utilidad Pública.

Tercero. Con fecha 2 de junio de 2026, el expediente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 2/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, se somete a información pública, publicándose en el B.O.C. y L. el anuncio de apertura del periodo de vista del expediente de catalogación durante el plazo de 30 días hábiles.

Cuarto. Con fecha 1 de junio de 2026, se concede trámite de audiencia del expediente de catalogación a la entidad propietaria del monte. Finalizado dicho plazo, no se presentaron alegaciones, tal y como indica el certificado emitido por el Jefe del Área de fecha 6 de julio de 2026.

Quinto. Con fecha 6 de julio de 2026, el Jefe del Área de Gestión Forestal del citado Servicio Territorial emite informe-propuesta favorable a la declaración de utilidad pública de este Monte y su inclusión en el Catálogo.

Sexto. La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal fórmula con fecha 16 de julio de 2026 la correspondiente propuesta de Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución del presente procedimiento es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como en el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, por el que se crea la Consejería de Medio Ambiente y Energía, y en el Decreto 14/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Segundo. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece en su artículo 13 las causas por las que un determinado predio puede ser declarado de Utilidad Pública. Según consta en la memoria efectuada por la Sección Territorial de Gestión Forestal II del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, el Monte cumple con lo preceptuado en los apartados a), b) y d) de dicho artículo:

- «a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión.
- b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y subterráneas de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el abastecimiento de agua en cantidad o calidad.

- d) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico y otras figuras legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.

Asimismo, el artículo 16 de la norma antes citada dispone la incorporación al Catálogo de Montes de los terrenos objeto de la declaración.

Vistos la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes de general aplicación, esta Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con la propuesta de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

RESUELVE

1) Declarar de Utilidad Pública el monte denominado «Baldíos de Bustillo, Cotorro y Valdealonso» con una superficie total de 206,79 hectáreas, propiedad de la Entidad Local Menor de Bustillo del Páramo, sito en el término municipal de Villadiego, de la provincia de Burgos, e incluirlo en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos con los siguientes datos:

- Número: 710.
- Nombre: «Baldíos de Bustillo, Cotorro y Valdealonso».
- Partido Judicial: Villadiego.
- Término Municipal: Villadiego.
- Pertenencia: A la Junta Administrativa de Bustillo del Páramo.
- Especies: Principales: *Pinus sylvestris*, *Pinus nigra*. Secundarias: *Quercus faginea*.
- Cabida Total: 206,79 hectáreas. Parcela I :111,97 ha, Parcela II: 32,06 ha, Parcela III: 48,42 ha y Parcela IV: 14,33 ha.
- Superficie de Enclavados: 2,03 hectáreas. Enclavado A: 0,35 ha, Enclavado B: 0,34 ha, Enclavado C: 0,34 ha, Enclavado D: 0,27 ha, Enclavado E: 0,20 ha y Enclavado F: 0,56 ha.
- Cabida Pública: 204,73 hectáreas. Parcela I :110,47 ha, Parcela II: 32,06 ha, Parcela III: 47,87 ha y Parcela IV: 14,33 ha.

- Límites:

Parcela I: «La Caldera, La torca y Campo la Nava»

- Especies principales: *Pinus sylvestris* y *Pinus nigra* Especies secundarias: *Quercus faginea*.
- Superficie pública 110,47 ha
- Enclavados: Cinco con 1,50 ha. Enclavado A: 0,35 ha, Enclavado B: 0,34 ha, Enclavado C: 0,34 ha, Enclavado D: 0,27 ha y Enclavado E: 0,20 ha.
- Superficie Total: 111,97 ha.
- Límites:
 - Norte, con terrenos particulares situados en la Entidad Local de Acedillo
 - Este, fincas situadas en Bustillo del Páramo y camino
 - Sur, camino y fincas situadas en Bustillo del Páramo
 - Oeste, fincas situadas en Bustillo del Páramo y camino

Parcela II: «Ladera de Henar»

- Especies principales: *Quercus faginea*.
- Superficie pública: 32,06 ha.
- Enclavados: 0,00 ha.
- Superficie Total: 32,06 ha.
- Límites:
 - Norte, con camino Acedillo a Bustillo y finca labrada situada en Bustillo del Páramo.
 - Este, terrenos situados en Bustillo del Páramo.
 - Sur, camino del Paramo.
 - Oeste, terrenos situados en Bustillo del Páramo.

Parcela III: «La Serna y Espinosilla»

- Especies principales: *Pinus sylvestris*. Especies secundarias: *Quercus faginea*.
- Superficie pública 47,87 has
- Enclavados: Enclavado F: 0,56 ha
- Superficie Total: 47,87 has

- Límites:
 - Norte, con camino del Páramo
 - Este, terrenos situados en Bustillo del Páramo
 - Sur, camino y terrenos situados en la Entidad Local de Acedillo
 - Oeste, con camino del páramo

Parcela IV: «Sancristol»

- Especies principales: *Pinus sylvestris* Especies secundarias: *Quercus faginea*
- Superficie pública 14,33 ha
- Enclavados: 0,00 ha
- Superficie Total: 14,33 ha
- Límites:
 - Norte, con camino de Hormazuela a Bustillo y terrenos situados en Bustillo del Páramo
 - Este, terrenos situados en Bustillo del Páramo
 - Sur, terrenos situados en Bustillo del Páramo
 - Oeste, terrenos particulares situados en la Entidad Local de Acedillo y arroyo Romar

La relación de parcelas catastrales que conforman el monte se detallan en el anexo de la presente Orden.

2) Declarar que los terrenos catalogados, al ingresar en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Burgos, son de dominio público y pasan a integrar el dominio público forestal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

3) Dar traslado de la presente Orden a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o, en su caso, potestativamente y de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123, 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados. Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Valladolid, 15 de agosto de 2026.

*La Consejera de Medio Ambiente
y Energía,*
Fdo.: MARÍA GONZÁLEZ CORRAL

ANEXO

<i>Provincia</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia</i>	<i>Paraje</i>	<i>Superficie (ha) a incluir en el MUP</i>	<i>N.º parc. catalogación</i>
9	531	5259	09439B53105259	LA CALDERA	22,22	1
9	531	5261	09439B53105261	LA CALDERA	26,46	1
9	524	15115	09439B52415115	CAMPO LA NAVA	50,60	1
9	524	35116	09439B52435116	CAMPO LA NAVA	0,63	1
9	524	35118	09439B52435118	CAMPO LA NAVA	0,43	1
9	524	5119	09439B52405119	LA TORCA	9,68	1
9	531	9004	09439B53109004	AYO ROMAR	0,05	1
9	531	9010	09439B53109010	CAMINO	0,22	1
9	531	9011	09439B53109011	CAMINO LA TORCA	0,07	1
9	524	9009	09439B52409009	CAMINO LA TORCA	0,11	1
9	525	825	09439B52500825	LADERA DE HENAR	32,06	2
9	525	5182	09439B52505182	LA SERNA	7,58	3
9	525	5183	09439B52505183	ESPINOSILLA	24,73	3
9	525	15197	09439B52515197	LA SERNA	15,50	3
9	525	9012	09439B52509012	CAMINO	0,01	3
9	525	9012	09439B52509012	CAMINO	0,05	3
9	526	15282	09439B52615282	SANCRISTOL	14,33	4
TOTAL					204,73	

La relación de enclavados es la siguiente:

<i>Enclavado</i>	<i>Parcela catalogación</i>	<i>Referencia catastral</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Sup. (ha)</i>	<i>Superficie Total (ha)</i>
A	1	09439B531052480000FB	531	5248	0,19	0,35
	1	09439B531052500000FA	531	5250	0,08	
	1	09439B531052490000FY	531	5249	0,08	
B	1	09439B531052430000FZ	531	5243	0,06	0,34
	1	09439B531052440000FU	531	5244	0,03	
	1	09439B531052450000FH	531	5245	0,03	
	1	09439B531052460000FW	531	5246	0,05	
	1	09439B531052420000FS	531	5242	0,04	
	1	09439B531052410000FE	531	5241	0,05	
	1	09439B531052400000FJ	531	5240	0,08	
C	1	09439B524250910000FZ	524	25091	0,34	0,34
D	1	09439B524050920000FY	524	5092	0,27	0,27
E	1	09439B524050930000FG	524	5093	0,20	0,20
F	3	09439B525051840000FE	525	5184	0,56	0,56

